

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

CONSIDERANDO

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República, señala: *“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.”;*

Que, el artículo 27 de la Constitución de la República, dispone: *“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.*

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, indica: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;*

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, determina: *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación.”;*

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.”;*

Que, el artículo 355 de la Carta Magna, dispone *“El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.*

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...);

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica: *“Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.*

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas.”;

Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: *“Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (...) e) La libertad para gestionar sus procesos internos; (...);*

Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: *“Órgano colegiado superior. - Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado superior que estará integrado por autoridades, representantes de los profesores y estudiantes.*

Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este órgano los representantes de los servidores y trabajadores.

El número de miembros de este órgano colegiado superior mantendrá la proporcionalidad establecida en la presente ley, garantizando que el estamento de menor proporción se encuentre representado al menos por una persona”;

Que, el artículo 24 del Estatuto de la UITEY, establece: *“Cogobierno. - El cogobierno es parte consustancial de la autonomía responsable. Consiste en la dirección compartida de la institución por parte de los diferentes sectores de la comunidad universitaria: profesores(as), estudiantes, empleados(as) y trabajadores(as), acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de género.”;*

Que, el artículo 28 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, señala: *“Son funciones y atribuciones del Consejo Superior Universitario. - Son funciones y atribuciones del Consejo Superior Universitario: (...) d) Expedir, reformar, derogar e interpretar, los reglamentos internos y normas de carácter general, que regulen el régimen académico y administrativo de la Universidad;(...).”;*

Que, en la tercera sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario, efectuada el 19 de febrero de 2026, se discutió y aprobó en primer debate la propuesta de reglamento general de funcionamiento de órganos de cogobierno de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, durante la sexta sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario, se discutió en segundo debate la propuesta de reglamento general de funcionamiento de órganos de cogobierno de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y la Ley, expide el siguiente:

REGLAMENTO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE ÓRGANOS DE COGOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

Capítulo I OBJETO Y ÁMBITO

Artículo 1.- Objeto. - El presente reglamento tiene por objeto establecer las directrices y lineamientos de funcionamiento de los órganos de cogobierno de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Artículo 2.- Ámbito. - El presente reglamento será de cumplimiento obligatorio para los miembros de los órganos de cogobierno universitario y de la comunidad en lo que sea pertinente.

Capítulo II ORGANOS DE COGOBIERNO UNIVERSITARIO

Artículo 3.- Órganos de cogobierno universitario. - Son órganos de cogobierno universitario:

- a) Consejo Superior Universitario;
- b) Consejo Académico; y
- c) Consejo de Investigación, Innovación y Vinculación.

Artículo 4.- Integración. - Los órganos de cogobierno universitario estarán integrados de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y a lo previsto en este reglamento.

Artículo 5.- Funciones. - Los órganos de cogobierno universitario ejercerán las funciones y atribuciones establecidas en el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Capítulo III DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE COGOBIERNO

Artículo 6.- Presidencia. - Conforme lo establecido en el Estatuto universitario, el presidente del órgano colegiado tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias y reglamentarias de la Universidad;
- b) Suscribir junto al secretario, las resoluciones, acuerdos y actas;

- c) Proponer el orden del día y solicitar al secretario, realice la convocatoria para las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes;
- d) Dirigir, instalar, suspender, reinstalar y clausurar las sesiones;
- e) Autorizar el ingreso o la conexión de invitados y/o comisiones generales a la sesión;
- f) Dirigir las sesiones y realizar puntos de orden para orientar el debate;
- g) Autorizar el uso de la palabra a los miembros e invitados;
- h) Dirimir con su voto las decisiones que correspondan;
- i) Solicitar a secretaría el archivo o devolución de temas improcedentes; y,
- j) Las demás establecidas en la Ley, el Estatuto, y la reglamentación interna.

Artículo 7.- Miembros de los órganos de cogobierno. - Los miembros de los órganos de cogobierno tendrán los siguientes deberes y derechos:

Derechos

- a) Ser convocado a las sesiones conforme lo establecido en el Estatuto y el presente reglamento;
- b) Ser notificados oportunamente con el orden del día y los documentos que se tratarán en las sesiones a la fecha de la convocatoria;
- c) Solicitar al presidente del órgano de cogobierno la inclusión de temas en el orden del día;
- d) Solicitar la palabra para intervenir en la discusión de los puntos que se abordan en las sesiones y realizar réplicas;
- e) Expresar mediante su voto su voluntad respecto de la aprobación o no, de los acuerdos y/o resoluciones que se proponen;
- f) Solicitar información a las unidades administrativas y académicas sobre los temas que se tratarán en las respectivas sesiones; y,
- g) Las demás establecidas en la Ley, el Estatuto, y la reglamentación interna, vigente.

Deberes

- a) Respetar a los demás miembros e invitados y manejar un tono de voz adecuado y lenguaje respetuoso en sus intervenciones;
- b) Asistir a las sesiones convocadas con puntualidad;
- c) Anunciar al presidente el abandono de la sala de sesiones por cualquier causa;
- d) Informar de forma justificada a la secretaría sobre su inasistencia y la participación de su alterno o suplente;
- e) Revisar las actas de las sesiones y emitir observaciones;
- f) Informar permanentemente de todos los asuntos discutidos en las sesiones a sus respectivos alternos; y,
- g) Las demás establecidas en la Ley, el Estatuto, y la reglamentación interna.

Artículo 8.- Del secretario del órgano de cogobierno. - La secretaría de los órganos de cogobierno la ejercerá el secretario general; además de las atribuciones establecidas en el Estatuto de la Universidad, tendrá las siguientes:

- a) Preparar el orden del día para las sesiones del órgano de cogobierno por disposición del presidente;
- b) Convocar a las sesiones previa solicitud escrita del presidente o de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes;
- c) Apoyar al presidente en la conducción de las sesiones;
- d) Constatar el quórum, dar lectura al orden de día, registrar las mociones, receptar las votaciones y proclamar resultados;
- e) Participar en las sesiones con voz y sin voto;
- f) Organizar y custodiar los expedientes de las sesiones;
- g) Mantener un registro cronológico de temas pendientes a tratar;
- h) Notificar las resoluciones y acuerdos;
- i) Elaborar las resoluciones, acuerdos y actas de los órganos de cogobierno y suscribirlos directamente con el presidente;
- j) Recibir y dar fe de presentación de comunicaciones y peticiones realizadas al órgano de cogobierno;
- k) Realizar el seguimiento de las resoluciones y acuerdos emitidos por el órgano de cogobierno e informar sobre su cumplimiento;
- l) Brindar el asesoramiento jurídico necesario respecto de los temas tratados en las sesiones;
- m) Revisar los temas a tratar y emitir recomendaciones;
- n) Proponer reformas al reglamento de funcionamiento de los órganos de cogobierno;
- o) Mantener respaldos de audio y/o video de las sesiones; y;
- p) Las demás establecidas en la Ley, el Estatuto, y la reglamentación interna.

Artículo 9.- Prosecretario. - El prosecretario es la persona que asiste y, en caso de ausencia, reemplaza al secretario del órgano de cogobierno. Su principal rol es colaborar con el secretario en sus deberes y realizar las funciones que le sean delegadas.

El prosecretario será designado por el secretario del órgano de cogobierno para los casos que corresponda.

Artículo 10.- Invitados. - El presidente del órgano de cogobierno podrá solicitar la presencia de invitados pertenecientes a la institución o no, quienes podrán participar en las sesiones de los órganos de cogobierno para sustentar o absolver dudas sobre el tema que se discute; concluida su intervención, abandonarán la sala, previo al inicio de las votaciones. La invitación se hará constar en la convocatoria de la sesión respectiva.

Los invitados podrán ingresar y permanecer en la sala de sesiones previa autorización del presidente.

Artículo 11.- Ausencia temporal del presidente del órgano de cogobierno. - En caso de ausencia temporal del presidente del órgano de cogobierno, será sustituido por la autoridad a quien le corresponda subrogar, conforme lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad.

Artículo 12.- Ausencia temporal de los miembros de los órganos de cogobierno. - Los miembros de los órganos de cogobierno deberán informar oportunamente al secretario respecto de las licencias, permisos y vacaciones aprobados, que justifiquen su ausencia, para el registro y control correspondiente.

En caso de retrasos, el secretario dejará constancia de la hora de ingreso de los miembros en el registro de asistencia y acta correspondiente.

El miembro principal tiene la obligación de informar a su alterno o suplente para que asista a la sesión.

Artículo 13.- Pérdida de calidad de miembro del órgano de cogobierno. - Se pierde la calidad de miembro del órgano de cogobierno, en los siguientes casos:

- a) Por finalización del período de funciones conforme el Estatuto;
- b) Por ausencia definitiva, sea por renuncia, terminación contractual, destitución, separación definitiva y/o muerte;
- c) Por inasistencia a las sesiones por más de 3 ocasiones consecutivas sin justificación; y,
- d) Por incurrir en faltas disciplinarias que le inhabiliten para ejercer la representación conforme la normativa interna.

Artículo 14.- Asesoría jurídica y asistencia técnica. - Por decisión del presidente, cualquiera de los asesores y/o el procurador asistirán a las sesiones para brindar apoyo técnico y asesoría legal en casos puntuales.

Capítulo IV DE LAS SESIONES

Artículo 15.- Clases de sesiones. - Existen tres clases de sesiones:

- a) Sesiones ordinarias;
- b) Sesiones extraordinarias; y
- c) Sesiones solemnes.

Las sesiones solemnes están reservadas únicamente para el Consejo Superior Universitario.

Artículo 16.- Convocatoria. - La convocatoria a sesiones ordinarias, extraordinarias o solemnes se realizarán por escrito, por intermedio del secretario del órgano de cogobierno previa solicitud de su presidente, detallando el orden del día a tratar, el lugar y modalidad de la sesión y el día y hora de esta. Se adjuntará a la convocatoria los documentos correspondientes al orden del día a tratar.

Las convocatorias podrán realizarse a través de cualquier medio telemático oficial, como el sistema de gestión documental o correo electrónico institucional.

En la convocatoria se hará constar a los invitados solicitados por el presidente.

De forma exclusiva, en las sesiones del Consejo Superior Universitario, se podrá invitar a los representantes de las organizaciones gremiales siempre que sus fines constitutivos tengan relación con alguno los temas a tratar.

Artículo 17.- Oportunidad para convocar. - Las sesiones ordinarias se convocarán con al menos 48 horas de anticipación y las extraordinarias con al menos 24 horas de anticipación.

Artículo 18.- Auto convocatorias. - A petición escrita cursada por cualquier medio telemático oficial por uno de los miembros del órgano de cogobierno, dirigida a todos los integrantes de dicho órgano, se podrá convocar a sesión extraordinaria, de carácter urgente, para tratar asuntos que, de no ser atendidos con la debida diligencia y oportunidad, podrían causar afectaciones a la institución o poner en riesgo a la comunidad universitaria.

Artículo 19.- Modalidad de sesión. - Las sesiones de los órganos de cogobierno podrán realizarse de forma presencial, virtual o mixta. La modalidad será establecida por el presidente.

Artículo 20.- Oportunidad para sesionar. - Las sesiones de los órganos de cogobierno se realizarán en días hábiles. Excepcionalmente, previa petición del presidente se podrá sesionar en días y horas no laborables por urgencia institucional justificada.

Los órganos de cogobierno sesionaran con la periodicidad establecida en el Estatuto universitario.

Capítulo V DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES

Artículo 21.- Cuórum. - Tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias, incluidas las de auto convocatoria, el cuórum requerido para su instalación será de la mitad más uno de sus integrantes.

En caso de no contar con el cuórum reglamentario para instalar la sesión, se lo volverá a constatar transcurridos 20 minutos. De persistir la falta de cuórum se dejará constancia en el registro de asistencia, y el presidente del órgano de cogobierno señalará nuevo día y hora para llevar a cabo la sesión.

En las sesiones bajo modalidad virtual o mixta, los miembros del órgano de cogobierno deberán encender sus cámaras permanentemente para la verificación de su identidad, asistencia y permanencia en la sesión por parte del secretario.

Artículo 22.- Instalación. - Las sesiones serán instaladas por el presidente del órgano de cogobierno previo la constatación del cuórum reglamentario.

Artículo 23.- Orden del día. - Una vez constatado el cuórum e instalada la sesión, el secretario dará lectura a la convocatoria y el orden del día propuesto para la sesión.

En las sesiones ordinarias, el orden del día incluirá de forma obligatoria el punto “varios”.

Cualquiera de los miembros del órgano de cogobierno podrá solicitar por secretaría la inclusión de un punto vario o el cambio del orden de los puntos a tratar, antes de su aprobación. Los puntos varios solicitados no requieren informes o documentos previos para su tratamiento.

El orden del día en las sesiones ordinarias se aprobará por mayoría simple de los miembros presentes en la sesión.

En las sesiones extraordinarias el orden del día no requiere aprobación, no se podrá incluir puntos varios ni solicitar el cambio del orden de los puntos.

En las sesiones realizadas por auto convocatoria, el orden del día será el propuesto por el miembro que la convocó; no requiere aprobación; no se podrá incluir puntos varios ni solicitar el cambio del orden de los puntos.

Artículo 24.- Uso de la palabra. - Para intervenir los miembros del órgano de cogobierno solicitarán la palabra al presidente del mismo, disponiendo de un límite máximo de 10 minutos por intervención y 5 minutos para replicar, sin límite de intervenciones. El control del tiempo de intervención estará a cargo de quien presida, a través de secretaría.

Ninguno miembro podrá interrumpir a quien esté en uso de la palabra, excepto el presidente, quien intervendrá en cualquier momento para moderar el debate y/o reorientar la discusión.

Artículo 25.- Cuórum durante la sesión. - El secretario vigilará que exista cuórum en el decurso de la sesión ante la posible ausencia de algún miembro, en caso de no contar con cuórum se informará al presidente para que se suspenda la sesión.

Toda ausencia temporal o permanente de los miembros dentro de la sesión, debe ser anunciada y autorizada por el presidente, de lo cual el secretario dejará constancia en los registros de asistencia y en el acta correspondiente.

Ningún miembro podrá ausentarse o abandonar la sala de sesión durante una votación.

Artículo 26.- Duración. - Las sesiones tendrán una duración máxima de cinco horas. Concluido este tiempo los temas que no se hayan evacuado serán trasladados a otra sesión.

Artículo 27.- Suspensión de la sesión. - El presidente podrá suspender la sesión en cualquier momento, excepto cuando se haya iniciado una votación.

La reinstalación de la sesión será dispuesta por el presidente, lo que se comunicará por el secretario a los miembros mediante sistema de gestión documental o correo institucional. Previo a la reinstalación se verificará el cuórum reglamentario.

Artículo 28.- Clausura. - El presidente dispondrá la clausura de la sesión cuando:

- a) Se hayan agotado todos los puntos del orden del día; y,
- b) Se haya alcanzado el tiempo máximo de duración de la sesión.

El secretario dejará constancia de la clausura en el respectivo registro y en el acta de la sesión.

Capítulo VI COMISIÓN GENERAL

Artículo 29.- Comisión General. - La Comisión General es un mecanismo de participación mediante el cual las personas externas y/o miembros de la comunidad universitaria pueden ser recibidas para exponer asuntos de relevancia que sean competencia del órgano de cogobierno conforme las funciones y atribuciones estatutarias.

La solicitud deberá realizarse por escrito al secretario del órgano de cogobierno, quien analizará la pertinencia de la petición e informará al presidente su recomendación.

Las personas recibidas en Comisión General tendrán un máximo de 20 minutos para la exposición del tema. Se podrán recibir hasta 3 personas en Comisión General.

Capítulo VII DEBATE

Artículo 30.- Debate. - El presidente dirigirá la discusión y dará paso a las intervenciones que crea convenientes a fin de que se cuente con los elementos de juicio suficientes que permitan adoptar una decisión. Concluidas todas las intervenciones, solicitará al secretario poner en consideración de los miembros del órgano de cogobierno, una propuesta de acuerdo o resolución, según corresponda.

Se procurará que los asuntos que se traten sean resueltos en un solo debate en la misma sesión.

De forma exclusiva, conforme lo dispone el Estatuto universitario, solo el Consejo Superior Universitario, podrá conocer propuestas de reforma integral al Estatuto, creación de nuevos reglamentos generales y/o reformas integrales de los mismos, que se aprobarán en dos debates en sesiones diferentes.

Las reformas parciales de reglamentos generales y otros instrumentos normativos de menor jerarquía se aprobarán en un solo debate.

Artículo 31.- De las mociones. - Los miembros del órgano de cogobierno podrán mocionar la aprobación de la propuesta de acuerdo o resolución puesta en consideración por el secretario.

También podrán presentar otras mociones de forma verbal y/o por escrito, que serán registradas y proyectadas a los asistentes por secretaría. Para ser considerada y sometida a votación, la moción requerirá ser apoyada (secundada) por al menos un miembro diferente de quien la propuso.

En caso de que, agotadas las intervenciones, una o más mociones no tuviesen apoyo o no se presentare moción alguna, el presidente reabrirá el debate por el tiempo que creyere conveniente.

De persistir la falta de moción o la falta de apoyo a la misma, el presidente dispondrá la elaboración de informes complementarios a las unidades administrativas académicas o de asesoramiento que considere pertinentes. Los informes serán

presentados en el término máximo de 5 días, para conocimiento y discusión del órgano de cogobierno.

Los informes deberán contener conclusiones y recomendaciones claras sobre el tema consultado las cuales serán puestas a consideración del órgano de cogobierno.

Todas las mociones serán consideradas en orden de presentación.

Artículo 32.- Modificación y retiro de mociones. - Una moción apoyada no podrá modificarse ni retirarse sino a petición expresa de quien la propuso inicialmente.

En caso de que la moción sea modificada, esta deberá contar con el apoyo de un miembro diferente de quien la propuso para ser sometida a votación.

Cualquier modificación o retiro de la moción podrá realizarse antes de la votación.

Capítulo VIII VOTACIONES

Artículo 33.- Votación. - Las decisiones del órgano de cogobierno se adoptarán por mayoría simple, es decir, de la mitad más uno de los votos integrantes del cuórum. La votación es obligatoria, pudiéndose votar a favor, en contra o abstención.

Sin perjuicio de lo anterior, se requerirá mayoría especial de dos terceras partes de los votos integrantes del cuórum para la aprobación del Estatuto o sus reformas y la destitución de docentes e investigadores.

La votación será dispuesta por el presidente y receptada por secretaría. Los resultados de las votaciones serán proclamados por el secretario de forma inmediata.

En caso de empate el presidente tendrá voto dirimente.

El representante de los servidores y trabajadores no votará en los asuntos de orden académico.

Artículo 34.- Prohibición de abandonar la sesión en votación. - Queda prohibido que los miembros del órgano de cogobierno abandonen la sesión durante el proceso de votación.

Artículo 35.- Conflicto de interés. - De existir conflicto de interés de algún miembro del órgano de cogobierno respecto de un tema en discusión, este se excusará de la

votación informando la razón al presidente, de lo que se dejará constancia en los registros y acta de la sesión.

Artículo 36.- Tipo de votación. - La votación será nominal, es decir, se registrará de forma pública el nombre de cada votante y el sentido de su voto (a favor, en contra o abstención). Esta votación se aplicará a todos los asuntos sometidos al órgano de cogobierno, pudiendo ser motivada a voluntad del votante.

Artículo 37.- Igualdad del voto. - La votación de cada miembro de los órganos de cogobierno equivaldrá a uno (1), es decir, cada voto tiene el mismo peso y valor.

Artículo 38.- Retiro de invitados para votación. - Antes de iniciar una votación, todos los invitados deberán abandonar la sala de sesión, excepto quienes el presidente autorice se mantenga en la misma.

Capítulo IX RESOLUCIONES Y ACUERDOS

Artículo 39.- Resoluciones y acuerdos. - Las decisiones de los órganos de cogobierno se emitirán a través de resoluciones y acuerdos.

Los acuerdos se emitirán cuando no se apruebe un asunto y se establezca una instrucción administrativa, o solo se tome conocimiento del tema.

Las resoluciones o acuerdos deberán ser motivados y guardarán relación con los puntos establecidos en el orden del día.

Artículo 40.- Control, registro y notificación. - Las resoluciones y acuerdos que se adopten serán registrados, numerados, publicados, notificados y custodiados por el secretario.

Las resoluciones y acuerdos serán públicos y estarán disponibles en la página web institucional. En casos excepcionales, podrán tener el carácter de reservado cuando se traten asuntos relacionados con sanciones a estudiantes o docentes, o estén calificados como confidenciales, en este caso, estas resoluciones, acuerdos, e incluso las actas respectivas, no serán públicos, ni estarán disponibles en la página web institucional.

El secretario mantendrá un registro en el que consten las resoluciones y acuerdos adoptados con referencia a la sesión y numeración que corresponda.

Artículo 41.- Codificación y archivo de las resoluciones y acuerdos. - Todas las resoluciones y acuerdos deberán ser codificadas, con fines de gestión y archivo.

El archivo se organizará separando las resoluciones y acuerdos entre sesiones ordinarias y/o extraordinarias, manteniendo un orden cronológico y numérico, bajo los siguientes parámetros:

Resolución/acuerdo - órgano de cogobierno - sesión ordinaria - número de sesión ordinaria - número de resolución - año de la sesión.

Resolución/acuerdo - órgano de cogobierno - sesión extraordinaria - número de sesión extraordinaria - número de resolución - año de la sesión.

Artículo 42.- Reconsideraciones. - Se podrá reconsiderar la votación de una resolución o acuerdo en la misma sesión a petición de un miembro del órgano de cogobierno. La reconsideración se aprobará por mayoría simple, excepto en los casos que se requiera mayoría especial conforme lo establecido en el presente reglamento. Aprobada la reconsideración se someterá a votación nuevamente el acuerdo o resolución. No podrá pedirse la reconsideración de un acto que ya fue reconsiderado.

Capítulo X **ACTAS**

Artículo 43.- Elaboración. - Las actas de las sesiones del órgano de cogobierno serán elaboradas por la secretaría, y contendrán:

- a) Un número secuencial de registro, acompañado de las siglas que identifiquen al órgano de cogobierno;
- b) Determinación del lugar, día y hora de la sesión del órgano de cogobierno y tipo de sesión (ordinaria o extraordinaria) y modalidad de la sesión (presencial, virtual o mixta);
- c) Nómina de las personas que asisten a la sesión, identificando su calidad de presidente, miembros, secretario e invitados, según corresponda;
- d) Constatación del quórum reglamentario, orden del día y su aprobación en caso de ser una sesión ordinaria;
- e) Referencia a las intervenciones y un extracto de lo principal;
- f) Registro de las mociones presentadas, el apoyo a las mismas, la forma en que se produjo la votación y el sumario de las resoluciones o acuerdos adoptados;
- g) Hora de ingreso y salida de los miembros;
- h) Fecha y hora de finalización de la sesión; y,
- i) Legalización del acta por parte del presidente y secretario.

Artículo 44.- Aprobación. - Elaboradas las actas, se pondrán en conocimiento de los miembros del órgano de cogobierno que participaron en la sesión mediante correo electrónico institucional para su revisión y aprobación, quienes en el término

de 3 días la aprobarán o remitirán sus observaciones por el mismo medio. De existir observaciones, serán acogidas por secretaría, en lo que corresponda, y se procederá a su legalización.

Si transcurrido el termino de 3 días los miembros del órgano de cogobierno no se pronunciaren sobre el acta, se considera que ha sido aprobada.

El secretario certificará dentro del acta que la misma ha sido revisada y aprobada por los miembros del órgano de cogobierno conforme lo establecido en este artículo.

Las actas serán legalizadas con la suscripción del presidente y el secretario.

Capítulo XI COMISIONES

Artículo 45.- Conformación de comisiones. - El órgano de cogobierno podrá conformar, cuando el caso lo amerite, comisiones permanentes u ocasionales, las que emitirán informes que contengan de forma obligatoria conclusiones y recomendaciones. Los informes serán un sustento para la toma de decisiones, pero no serán vinculantes.

Las comisiones ocasionales que se llegaren a conformar estarán presididas obligatoriamente por un miembro del órgano de cogobierno. En tanto que, las comisiones permanentes, estarán presididas por cualquier servidor de la institución que el órgano de cogobierno designe.

Capítulo XII DIETAS

Artículo 46.- Derecho a dieta. - Los estudiantes que formen parte del órgano de cogobierno podrán percibir dietas por su participación en las sesiones.

Para el pago de dietas se seguirá el procedimiento establecido para el efecto, y en todos los casos estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la UITEY.

En ningún caso percibirán dietas los estudiantes miembros del órgano de cogobierno que sean beneficiarios de becas o ayudas económicas otorgadas por la Universidad.

Capítulo XIII DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE DECANOS AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Artículo 47.- Designación. - El representante de decanos al Consejo Superior Universitario será designado de acuerdo al procedimiento interno establecido para el efecto. La duración y reelección será la definida en el Estatuto.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - En lo que no estuviere previsto en el presente reglamento, se aplicará de forma supletoria lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo, en cuanto al funcionamiento de los órganos colegiados.

SEGUNDA. - Los demás órganos colegiados creados por el Estatuto o que se llegaren a crear por acto resolutivo de los órganos de cogobierno, podrán aplicar el presente reglamento para su funcionamiento, en lo que les sea aplicable.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. - En el término de 30 días la dirección de talento humano actualizará el procedimiento para el pago de dietas conforme lo dispuesto en el presente reglamento; hasta que se disponga del documento actualizado, continuará aplicándose el procedimiento vigente, en lo que corresponda, siempre que no se oponga al Estatuto y a este reglamento.

SEGUNDA. - En el término de 30 días la dirección de tecnologías de la información desarrollará e implementará una herramienta informática práctica y segura para el registro de asistencia y votaciones de los órganos de cogobierno.

TERCERA. - En el término de 30 días la secretaría general actualizará el procedimiento para la designación del representante de decanos al Consejo Superior Universitario; hasta que se disponga del documento actualizado, continuará aplicándose el procedimiento vigente, en lo que corresponda, siempre que no se oponga al Estatuto y a este reglamento.

CUARTA. - Hasta que se ejecuten los procesos de elección y selección correspondientes para que los órganos de cogobierno se integren conforme lo dispuesto en el Estatuto, estos podrán conformarse y sesionar siempre que cuenten con la autoridad que lo preside y el cuórum mínimo de instalación.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA. - Deróguese la Resolución Nro. RCIFI-SO-07 No. 100-2022 de 26 de julio de 2022, mediante la cual la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional expidió el reglamento de funcionamiento del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

SEGUNDA. - Deróguese la Resolución Nro. RCG-SO-03 No. 017-2019 de 28 de febrero de 2019, mediante la cual la Comisión Gestora expidió el reglamento de funcionamiento del Consejo Académico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. - El presente Reglamento tendrá vigencia a partir de su suscripción.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de San Miguel de Urququí, a los 24 días del mes de marzo de 2026.

Ph.D. Jorge Andrés Rosales Acosta

PRESIDENTE

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Lo certifico. -

Abg. Luis Alfredo Campaña Montenegro

SECRETARIO

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO